58.689 568

| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | | | |
|---|---|---|---|
| Birim | Gereği | Bilgi | Koord. |
| Kurum Bşk.Yrd. ..... ... ... .. | | | |
| Kurum Bşk.Yrd. ..... | | | |
| Kurum Bşk.Yrd. ..... | | | |
| Rehberlik ve Teftiş Bşk. | | ✓ | |
| Emeklilik Hizmetleri Gen. Müd. | | | |
| Sigorta Primleri Gen. Müd. | ✓ | | |
| Genel Sağlık Sigortası Gen. Müd. | | | |
| Hizmet Sunumu Gen. Müd. | | | |
| Aktüerya ve Fon Yön.Dai Bşk. | | | |
| Strateji Geliştirme Bşk. | | | |
| Hukuk Müşavirliği | | | |
| Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | | | |
| İç Denetim Birimi Bşk. | | | |
| Personel Dai. Bşk. | | | |
| Destek Hizmetleri Dai. Bşk. | | | |
| İnşaat ve Emlak Dai. Bşk. | | | |
| Eğitim, Araştırma ve Gelişt. Mrk. Bşk. | | | |
| . .. .. . . .. İl Müdürlüğüne | | | |
| Özel Kalem Büro Şube Müdürlüğü | | | |

30.12.2022

Kürşad ARAT
Kurum Başkan V

SGK EBYS Sayı:60120406 SGK EBYS Tarih:02/01/2023

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Sayı : E-14836613-660-197496

Konu : İzinsiz Çalıştığı Tespit Edilen Yabancıların Denetim Elemanlarınca İvedilikle Kolluk Birimlerine Bildirilmesi

21.12.2022

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının 15.03.2022 tarihli ve E-31978405-000-77750 sayılı yazısı.
b) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilen 15.04.2022 tarihli ve E-14836613-010.99-000-119049 sayılı yazımız.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına da göndermiş olduğu İlgi (a)'da kayıtlı yazısında; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümlerince "çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen" yabancıların sınır dışı işlemlerinin İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yapıldığı, yabancıların izinsiz çalışmalarına ilişkin tespitin ise Bakanlığımıza bağlı denetim elemanlarınca gerçekleştirildiği ifade edilerek bu kapsamda yürütülen işlemlerde tespit edilen aksaklıkların giderilmesini teminen Bakanlığımıza bağlı müfettiş ve denetmenler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kimliksiz ya da çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılarla ilgili sınır dışı etmeye ilişkin sürecin başlatılabilmesi için, müfettiş ve denetmenler tarafından ivedilikle kolluk birimlerine haber verilmesi gerektiği belirtilerek, konunun tüm birimlerimize duyurulması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun "Denetleme yetkisi" başlıklı 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında; çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirileceği,

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin "Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi" başlıklı 65 inci maddesinde; çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmek üzere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce 6735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca il göç idaresi müdürlüğüne bildirileceği,

öngörülmüştür.

Bu kapsamda konu, İlgi (b) yazımızla Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerine bildirilmiştir. Ancak son günlerde alınan muhtelif yazılarda; izinsiz çalıştığı tespit edilerek sınır dışı ve tahdit işlemleri için il göç idaresi müdürlüklerine bildirilen yabancılara ilişkin olarak ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerince işlem yapılamayacağının bildirildiği, gerekçe olarak da izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancıların tespit anında kolluk birimlerine bildirilmemiş olduğu gösterilmektedir.

İçişleri Bakanlığının İlgi (a)'da kayıtlı yazısı ekte gönderilmekte olup yapılan denetimlerde kimliksiz ya da çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancıların müfettiş ve denetmenler tarafından ivedilikle kolluk birimlerine haber verilmesi hususunda;

Konunun tüm denetim elemanlarına bildirilmesini teminen 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 61F0C1EB-0946-40E1-A608-87A12F4F4D4A Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/

Emek Mah. Bosna Hersek Cad. No:29 06490 Çankaya/ANKARA
Telefon No: (312) 296 60 00 Faks No: (312) 296 18 74
İnternet Adresi:www.csgb.gov.tr,www.calismaizni.gov.tr,Kep Adresi :csgb@hs01.kep.tr
Bilgi için:Anıl Mevlüt GÜVEN
Çalışma Uzman Yardımcısı

Bağlı denetim elemanlarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından,

Yapılan denetim neticesinde kolluk kuvvetlerine bildirilemeyen, ancak 6735 sayılı Kanuna muhalefetten haklarında işlem yapılarak sınırdışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirilen yabancılar hakkında gerekli sınırdışı ve tahdit kaydı işlemlerinin yapılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte konunun bu kapsamda değerlendirilmesi hususunda gereğini İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından,

Bilgilerini ve gereğini dağıtımda yer alan diğer kurumlardan arz ve rica ederim.

Cenk İLERİ
Bakan a.
Uluslararası İşgücü Genel Müdür V.

Ek: İlgi (a) Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:
İçişleri Bakanlığına
(Göç İdaresi Başkanlığı)
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine

Bilgi:
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne

SGK EBYS Sayı:60120406 SGK EBYS Tarih:02/01/2023

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 61F0C1EB-0946-40E1-A608-87A12F4F4D4A Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/

Emek Mah. Bosna Hersek Cad. No:29 06490 Çankaya/ANKARA
Telefon No: (312) 296 60 00 Faks No: (312) 296 18 74
İnternet Adresi:www.csgb.gov.tr,www.calismaizni.gov.tr,Kep Adresi :csgb@hs01.kep.tr
Bilgi için:Anıl Mevlüt GÜVEN
Çalışma Uzman Yardımcısı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Göç İdaresi Başkanlığı
Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-31978405-000-77750 15.03.2022
Konu :İzinsiz Çalışan Yabancılar Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
b) 2019/5 sayılı Bakanlık Genelgesi.

İlgi (a) Kanun kapsamında, düzensiz göçmenlere ilişkin iş ve işlemler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Anılan Kanunun 54 üncü maddesi çerçevesinde "çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen" yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınması gerekmekte olup bahse konu yabancıların ülkemizden çıkışlarına ilişkin iş ve işlemler İl Göç İdaresi Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, yabancıların izinsiz çalışmalarına ilişkin tespitler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı görev yapan personel tarafından yürütülmektedir. Ancak uygulamada, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılarla ilgili olarak, ilgi (a) Kanun kapsamında yürütülecek olan iş ve işlemlerde aksaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu minvalde;

1) İlgili Bakanlığa bağlı denetmen/müfettişler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kimliksiz ve/veya çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılarla ilgili sınır dışı etmeye ilişkin sürecin başlatılabilmesi adına, denetmen/müfettişler tarafından ivedilikle kolluk birimlerine haber verilmesi,

2) Söz konusu yabancılar hakkında kolluk birimlerince ilgi (a ve b) mevzuat çerçevesinde düzensiz göçmen olarak işlem tesis edilmesi,

3) Konunun tüm birimlerinize duyurulması ve iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmail ÇATAKLI
Bakan a.
Vali
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA(Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı)

Bilgi:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: fATIMn-TwrTOc-aej+d0-QFP9e9-ARwkrKel Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys

Telefon No: Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

İlgi için: Nihan ÖZOĞLU
Göç Uzmanı
Telefon No:4270519



SGK EBYS Sayı:60120406 SGK EBYS Tarih:02/01/2023 SGK EBYS 67065185

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA(Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
81 İl Valiliğine (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) (İl Emniyet Müdürlükleri) (İl Jandarma Komutanlıkları)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: fAT1Mn-TwrTOb-aej+d0-QFP9e9-ARwkrKe1 Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys

Telefon No: Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nihan ÖZOĞLU
Göç Uzmanı
Telefon No:4220919



SGK EBYS Sayı:60120406 SGK EBYS Tarih:02/01/2023 SGK EBYS 67065185